

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1264/2531

บริษัทเยเนรอล เทเลโฟน ไดเรคตอรีคัม
ปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 4

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 10, มาตรา 12

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ มาตรา พิกัดประเภทที่ 48.01, 48.01 ค (1), 48.0

หนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4
หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจำหน่ายเช่นเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตาม
ลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม
ประกอบกับใบอนุญาตซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์ออกให้โจทก์ระบุไว้ชัดว่า อนุญาตให้
โจทก์เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกบิสเนสเยลโล่เพจเจ็สและหนังสือพิมพ์สมุด
ธุรกิจเยลโล่เพจเจ็สอีกหลายฉบับ ซึ่งออกเป็นรายปี ดังนี้สมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์
จึงเป็นหนังสือพิมพ์ตามความหมายของพระราชบัญญัติดังกล่าว

กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามที่ระบุไว้ในพิกัตอัตราตุลาการประเภทที่
48.01 ค. หมายถึงชนิดของกระดาษหาได้หมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษไม่
การที่จะพิจารณาว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือไม่
ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ชื่อที่เรียกคุณสมบัติ ลักษณะจุดมุ่งหมาย
ในการใช้ ฯลฯ สินค้าพิพาทมีชื่อว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดเบาจาก
ประเทศแคนาดา คุณสมบัติและลักษณะเหมือนกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดย

ทั่วไป โจทก์มีวัตถุประสงค์นำไปใช้พิมพ์สมุดธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่งดังนี้สินค้าพิพาทจึงเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 48.01 ค. (1) ทั้งนี้เพราะกระดาษพิพาทมีน้ำหนักเพียง 36 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 55 กรัมต่อตารางเมตร

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจการพิมพ์สมุดธุรกิจมีกำหนดระยะเวลาเป็นรายปี และทุกปีมีชื่อจำหน่ายเช่นเดียวกัน โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานการพิมพ์ให้พิมพ์หนังสือประเภทหนังสือพิมพ์ มีชื่อจำหน่ายว่า บางกอกบิสเนสเวิลด์เพจเจสไดเรกตอรีและอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๘ และวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ โจทก์นำเข้ากระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์สมุดธุรกิจจากประเทศแคนาดา เป็นกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดน้ำหนักเบา

(CANADIANLIGHTWEIGHTNEWSPRINT) เป็นกระดาษใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ (นิวสพรีนท์) สีเหลือง สีเขียว น้ำหนักสามสิบหกกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร โจทก์เสียภาษีตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. (๑) จำเลยอ้างว่ากระดาษของโจทก์ไม่ใช่กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์(นิวสพรีนท์) และประเมินเรียกเก็บภาษีตามพิกัดประเภทที่ ๔๘.๐๑ ง. ทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีเพิ่ม ๑๑,๙๒๑,๔๙๔.๖๙ บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งประเมินอากรของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินค่าอากรพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า หนังสือที่โจทก์พิมพ์ขึ้นมิใช่เป็นหนังสือพิมพ์ตามความหมายทั่วไป กระดาษที่โจทก์สั่งเข้าไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์ตามความหมายของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าต้องเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นแต่เพียง

กระดาษอย่างหนึ่งที่ใช้พิมพ์หนังสือได้ แต่มิใช่กระดาษหนังสือพิมพ์ตามความหมายแห่งพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ประเภที่ ๔๘.๐๑ ค. เพราะกระดาษตามพิกัตดังกล่าวจะต้องเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์(นิวสพริ้นท์) ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่าสี่สิบกรัมต่อตารางเมตร กระดาษของโจทก์จัดเข้าพิกัตประเภที่ ๔๘.๐๑ ง.ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประเมินอากรของจำเลยทั้งสองให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงคงพึงได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ได้นำสินค้ากระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์สมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์ซึ่งมีกำหนดออกเป็นรายปีจากประเทศแคนาดาเข้ามาในราชอาณาจักร กระดาษดังกล่าวเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดเบาของประเทศแคนาดา(คานาเดียนไลท์เวทนิวสพริ้นท์) น้ำหนักกระดาษสามสิบหกกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร โจทก์ได้สำแดงว่าเป็นกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์น้ำหนักไม่เกินห้าสิบกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรอยู่ในพิกัตประเภที่ ๔๘.๐๑ ค. (๑) ต้องเสียอากร ๐.๓๓ บาทต่อ ๑ กิโลกรัม ภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ รวมเป็นเงินภาษีอากรทั้งสิ้น ๙๔๒,๐๖๓.๓๗ บาท แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เห็นว่าสินค้าของโจทก์ทั้งสามใบขนอยู่ในพิกัต ๔๘.๐๑ ง. โจทก์จึงต้องวางหลักประกัน หลังจากออกของไปแล้วต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเพิ่มสำหรับสินค้านี้ดังกล่าว

ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าสินค้าพิพาทของโจทก์นั้น โจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้พิมพ์สมุดธุรกิจมิใช่เพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันแต่อย่างใดจึงมิใช่กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ ต้องชำระภาษีอากรในพิกัตประเภที่ ๔๘.๐๑

ง. อัตราอากรร้อยละ ๓๕ หรือกิโลกรัมละ ๓.๒๐ บาท นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ หนังสือพิมพ์หมายความว่าสิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจำหน่ายเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ตามสำเนาใบอนุญาตทำยพ้องซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกให้โจทก์นั้นก็ระบุไว้ชัดว่าอนุญาตให้โจทก์เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกบิสเนสเยลโล่เพจเจ็สไคเรคตอรีหนังสือพิมพ์สมุทรกิจเยลโล่เพจเจ็สภาคตะวันออก เชียงเหนือ หนังสือพิมพ์สมุทรกิจเยลโล่เพจเจ็สภาคเหนือ หนังสือพิมพ์สมุทรกิจเยลโล่เพจเจ็สเขตนครหลวง ฯลฯ ซึ่งออกเป็นรายปี ดังนั้น สมุทรกิจต่าง ๆ ของโจทก์จึงเป็นหนังสือพิมพ์ตามความหมายของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สินค้าพิพาทของโจทก์นั้นโจทก์ส่งเข้ามาเพื่อพิมพ์สมุทรกิจดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการส่งเข้ามาเพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่งดังนั้นก็จำเลยทั้งสองอ้างว่า โจทก์ส่งสินค้าพิพาทเข้ามามีใช้เพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

สำหรับพิกัดอัตราอากรขาเข้าที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ต้องเป็นไปตามบัญชีทำยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ตามบัญชีดังกล่าวประเภทที่ ๔๘.๐๑ ระบุว่า กระดาษและกระดาษแข็ง(รวมทั้งเซลลูโลสแวกดิง) ทำด้วยเครื่องจักรทั้งที่เป็นม้วนและเป็นแผ่น ก. เซลลูโลสแวกดิง ข. กระดาษมวนบุหรีค. กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์(นิวสพรีนทร์) (๑) น้ำหนักไม่เกินห้าสิบบ้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร อัตราอากรกิโลกรัมละ ๐.๓๓ บาท (๒) น้ำหนักเกินกว่าห้าสิบบ้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร อัตราอากรร้อยละสามสิบบ้าหรือกิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท ง.อื่น ๆ อัตราอากรร้อยละสามสิบบ้าหรือกิโลกรัมละ ๓.๒๐ บาท จะเห็นได้ว่าประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. เสียอากรน้อยกว่าประเภทที่ ๔๘.๐๑ ง. และในระหว่างประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. ด้วยกันแล้ว ประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. (๑) เสีย

อากรในอัตราที่ต่ำกว่าประเภทที่ ๔๘.๐๑ค. (๒) หลายเท่า ทั้ง ๆ ที่เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์(นิวสพรีนธ์) ด้วยกัน ซึ่งแสดงว่า กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้น ถ้าน้ำหนักมากคือเกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ก็จะเสียค่าอากรสูงกว่ากระดาษที่มีน้ำหนักน้อยคือน้ำหนักไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร หนึ่งจะเห็นได้ว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามที่ระบุในประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. นั้นหมายถึงชนิดของกระดาษหาได้หมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษไม่ กล่าวคือหากเป็นกระดาษชนิดสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วไม่ว่าผู้นำเข้าจะนำไปใช้ทำอะไรหรือนำไปขายต่อ กระดาษนั้นก็คงเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์อยู่นั่นเอง แต่ถ้าไม่เป็นกระดาษชนิดสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ แม้ผู้นำเข้าจะนำไปใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ก็หาทำให้เป็นกระดาษสำหรับหนังสือพิมพ์ไม่ ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่โจทก์นำสินค้าพิพาทไปใช้จึงไม่บ่งชี้ชัดแจ้งว่าสินค้าพิพาทเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือไม่ การที่จะพิจารณาว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้านี้เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่นชื่อที่เรียก คุณสมบัติ ลักษณะ จุดมุ่งหมายในการใช้ ฯลฯ สำหรับชื่อของสินค้าพิพาทนั้นมีชื่อว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดเบาของประเทศแคนาดา(คานาเดียนไลท์เวทนิวสพรีนธ์) ดังนั้น ชื่อของสินค้าพิพาทจึงระบุชนิดว่าเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ ส่วนคุณสมบัติและลักษณะของสินค้าพิพาทนั้นปรากฏตามภาพถ่าย รายงานการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ของนางสาวดวงใจ วิบูลย์ธนภรณ์ นักวิทยาศาสตร์ ๕ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งส่งไปยังจำเลยที่ ๑ หมาย จ.๑๑ว่าสินค้าพิพาทเป็นกระดาษเหมาะสำหรับพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้กระดาษบางและราคาถูก ทำจากเยื่อไม้บดเป็นส่วนใหญ่ มีความหนาแน่นเหมือนและการดูดซึมน้ำมันในระดับเดียวกับกระดาษนิวสพรีนธ์ ฯลฯ จึงเห็นได้ว่าคุณสมบัติและลักษณะของกระดาษพิพาทนั้นเหมือนกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยทั่วไปส่วนในเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษนั้นได้วินิจฉัยไว้

แล้วว่าโจทก์นำกระดาษพิพาทไปใช้พิมพ์สมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่ง เมื่อสินค้าพิพาทของโจทก์มีชื่อเรียกเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีคุณสมบัติและลักษณะเป็นกระดาษสำหรับหนังสือพิมพ์ ทั้งโจทก์นำไปใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ของโจทก์ด้วยเช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่าสินค้าพิพาทเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๔๘.๐๑ ค. (๑) ทั้งนี้เพราะกระดาษพิพาทมีน้ำหนักเพียงสามสิบหกกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ซึ่งไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ